# TERMO DE REFERÊNCIA

## 1. OBJETO

Locação de imóvel destinado as instalações da Casa de Apoio de Barretos – SP, situada à Avenida do Ébano, nº 127, Bairro Doutor Paulo Prata, Barretos – SP, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo:

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15 | Mês | Locação de imóvel | 30.070,26 | **451.053,90** |
| 02 | 15 | Dias | Locação de imóvel | 1.002,3420 | **15.035,13** |
| | | | | **VALOR TOTAL GERAL R$** | **466.089,03** |

O custo da presente locação é de R$ 466.089,03 (quatrocentos e sessenta e seis mil oitenta e nove reais com três centavos) e, em obediência à Lei Orçamentária Anual, será empenhado apenas a quantia referente ao exercício de 2024 (16 de setembro a 31 de dezembro) a saber **R$ 105.245,91 (cento e cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais com noventa e um centavos).**

**1.3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA –** A despesa do presente contrato correrá por conta da Dotação Orçamentária:

- **16.33.10.302.6006.2027.3.3.90.39 – Fonte 100 – Ficha 502/2024 – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – R$ 105.245,91.**

## 2. JUSTIFICATIVA

Justifica-se a presente locação para o fornecimento de espaço físico destinado ao funcionamento da Casa de Apoio de Barretos – SP.

Tendo em vista que é de extrema necessidade a locação de um espaço físico adequado às instalações da Casa de Apoio de Barretos, unidade vinculada ao Fundo Municipal de Saúde, foram realizadas visitas a diversos imóveis, para a escolha de um, que fosse adequado às necessidades, fornecendo uma perfeita funcionalidade, atendendo assim as necessidades de TFD – Tratamento Fora de Município deste Fundo Municipal.

Considerando que atualmente o imóvel locado a Casa de Apoio não possui capacidade atual para comportar o fluxo de pacientes e acompanhantes, a média atual são de 90 (noventa) pessoas, sendo que a mesma possui capacidade para 60 (sessenta) pessoas no total.

Desta forma a locação de um novo imóvel para o apoio dos pacientes em tratamento oncológico, favorecendo o conforto, estadia e localização de pacientes e acompanhantes que estarão em tratamento no Hospital de Câncer de Barretos.

Desta forma, tendo em vista a não disposição de imóvel próprio para abrigar a demanda de serviços e atividades realizados por esta unidade, justifica-se a escolha do novo imóvel se localiza na Avenida do Ébano, nº 127, Doutor Paulo Prata, Barretos – SP, possuindo área de 573,86 m² de construção sendo 02 (dois) andares compondo 19 (dezenove) suítes, todas com 01 (um) ar condicionado, cada quarto tem capacidade para 03 (três) camas beliches, 01 (uma) cozinha e 01 (uma) área externa de lazer, havendo a capacidade de acomodar 114 (cento e quatorze) pessoas ao todo.

O imóvel a ser locado se encontra registrado em nome de EDUARDO HENRIQUE KRUGER CURY, inscrito no CPF sob o nº 278.120.798-56, portador do RG nº 28219172 SSP/SP, residente e domiciliado à Alameda Itália, nº 464, Barretos – SP.

Adentrando ainda ao mérito da seleção, atestamos que, diante das características estruturais do imóvel e peculiaridades quanto à região, em relação a acesso, segurança, entre outros, o imóvel fica próximo as instalações do Hospital do Amor, estando a 350 (trezentos e cinquenta) metros.

Assevero ainda que o valor mensal estipulado pelo Laudo Opinativo de Avaliação para a realização da Locação, realizado através de vistoria feita pela Superintendência de Patrimônio Imobiliário, anexo, está dentro do preço de mercado, visto que, o imóvel em vogo é de ótima localização, com fácil acessibilidade, atingindo o objetivo da atividade realizada. Saliento que o prazo estimado para começar a utilização é imediatamente a assinatura do contrato.

A fim de ajustar a vigência da locação do imóvel, solicitamos que o início seja no dia 16 de setembro de 2024 até 31 de dezembro de 2025, assim sendo, o empenho será parcial, em obediência a Lei Orçamentária Anual e ao próximo exercício se realizará um empenho complementar.

A saber, o valor mensal será de R$ 30.070,26 (trinta mil setenta reais com vinte e seis centavos) perfazendo um total de R$ 105.245,91 (cento e cinco mil duzentos e quarenta e cinco reais com noventa e um centavos) para o corrente ano.

Ressaltamos que esta ação está alinhada com os princípios de transparência, eficiência e responsabilidade fiscal que regem nossa gestão pública.

**3. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O presente contrato terá sua vigência de 16 de setembro de 2024 a 31 de dezembro de 2025, podendo ser renovado caso haja interesse entre ambas as partes, hipótese que será corrigido pelo IGP-M, com periodicidade mínima de 12 (doze) meses.

**4. DO REAJUSTAMENTO**

Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de 12 (doze) meses contados da assinatura do ajuste.

Dentro do prazo de vigência contratual e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IGPM exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito da Contratada, nos termos do inciso I acima.

Caso a Contratada não pleiteie tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.

No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

**5. FORMA DE PAGAMENTO**

O valor da referida locação será pago mensalmente a quantia de R$ 30.070,26 (trinta mil setenta reais com vinte e seis centavos), com vencimento todo dia 10 (dez) posterior ao mês vencido.

Nenhum pagamento será efetuado ao LOCADOR enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere Direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao sistema de cadastro de fornecedores da Prefeitura para verificação da situação do LOCADOR em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo.

**6. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

A gestão financeira e a fiscalização do cumprimento do contrato serão exercidas pela Secretária de Assistência Social e/ou por servidor expressamente designado que atuará como gestor de contratos, aos quais competirão dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo dar ciência à Administração.

O Fiscal do Contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhados os apontamentos a autoridades competentes para as providências cabíveis.

Nos casos omissos, serão aplicadas às regras da Lei nº 14.133/21 e suas alterações, os princípios do Direito Administrativo e Constitucional e os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Direito Privado.

**7. DAS OBRIGAÇÕES**

**7.1. DO LOCADOR**

O LOCADOR se obriga a ceder o imóvel nas conformidades atuais, conforme termo de vistoria e laudo opinativo de avaliação que fica fazendo parte integrante deste contrato.

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do LOCATÁRIO encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas.

**7.2. DA LOCATÁRIA**

Manter o imóvel locado em todas as suas dependências em perfeito estado de conservação e higiene, bem como reparar qualquer dano que ocorra por uso.

Não sublocar, ceder, emprestar no todo ou em parte, o imóvel locado sem expresso consentimento do LOCADOR.

Cumprir todas as exigências da saúde pública municipal.

Devolver o imóvel ao final da vigência deste contrato, nas mesmas condições em que o recebeu, conforme laudo de vistoria.

Não modificar a estrutura e divisões do imóvel sem consentimento por escrito do LOCADOR.

Responsabilizar-se pelo pagamento de água, energia e IPTU proporcional à ocupação do imóvel.

**8. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS**

Aplica-se o previsto na Lei 14.133/21, com observância do disposto no termo de referência e no contrato.

Rio Verde – GO *(Assinado e datado digitalmente)*.

**DJAN BARBOSA DE FREITAS**
Secretário de Saúde

## Assinaturas Digitais (Certificado Digital)

Assinatura digital - Nome: DJAN BARBOSA DE FREITAS e-CPF: ***.895.331-** Usuário: djan.barbosa Local: BR Data: 03/09/2024 09:45:06 IP:  e-Assinatura: LqUl$K58teX - http://servicos.rioverde.go.gov.br/servicos/autenticacaorelatorios